CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCION DE DISPUTAS - CECARD

EXP 10-2024-CECARD

REPRESENTACIONES AUTOMUNDO SRL
vs.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

LAUDO PARCIAL

Árbitro Único

LUIS PUGLIANINI GUERRA

Secretaría Arbitral

Raida Yovana Flores Cayllahui

Lima, 15 de mayo de 2025

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD
15 MAY 2025
N° de Registro 212 N° de Folios 28
Hora 12:54 Firma BR
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

TABLA DE CONTENIDO

I. TABLA DE ABREVIACIONES 2
II. INTRODUCCION Y PARTES 3
III. NORMATIVA APLICABLE AL ARBITRAJE: 4
IV. FIJACION DEL PLAZO PARA LAUDAR 5
V. PETITORIO DEL DEMANDANTE 5
A. Demanda Arbitral 5
VI. POSICION DE LAS PARTES SOBRE LA EXCEPCION DE OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD 6
A. Posición de la ENTIDAD 6
B. Posición del CONTRATISTA 7
VII. DECLARACIONES PRELIMINARES 8
A. Garantía del derecho a la debida motivación 9
B. Naturaleza jurídica de la normativa de contrataciones públicas 12
C. Derechos que se desenvuelven en las contrataciones públicas 13
D. Valoración de los medios probatorios 16
VIII. ANÁLISIS DE LA EXCEPCION DE OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA 20
IX. DECISIÓN 27

I. TABLA DE ABREVIACIONES

ARBITRO UNICO	**:**	**LUIS PUGLIANINI GUERRA**
DEMANDANTE o CONTRATISTA	**:**	**REPRESENTACIONES AUTOMUNDO SRL**
DEMANDADO o ENTIDAD	**:**	**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI**
CONTRATO	**:**	**CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE TICUMPNIA-KITAPARAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI-LA CONVENCION-CUSCO.**
LCE	**:**	**LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO – LEY 30225 Y SUS MODIFICATORIAS**
RLCE	**:**	**REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO DECRETO SUPREMO NO 344-2018-EF Y SUS MODIFICATORIAS.**
LEY DE ARBITRAJE	**:**	**DECRETO LEGISLATIVO 1071**

DECISION No. 12

En Lima, al 15 de mayo de 2025, el **ARBITRO UNICO**, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, escuchado los argumentos sometidos a su consideración y analizado la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda deducida por la ENTIDAD, se dicta el siguiente laudo parcial.

II. INTRODUCCION Y PARTES

2.1 El presente arbitraje es INSTITUCIONAL, NACIONAL y de DERECHO, de acuerdo a la ley peruana (Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y, la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo No. 1071).

2.2 El Demandante y la Demandada se denominarán en conjunto como las "Partes".

2.3 Las Partes son identificadas de la siguiente manera:

DEMANDANTE:

REPRESENTACIONES AUTOMUNDO SRL (en adelante, EL DEMANDANTE O EL CONTRATISTA), con RUC N°20452640334, debidamente representado por el Sr. **Edén Eddy Jáuregui Quispe**, identificado con DNI N°40708724, quien se presenta a la audiencia acompañado por el **Abg.**

Ronald Miguel Gonzales identificado con DNI N°44373826 y Registro I.C.A.A. N°1789.

DEMANDADO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (en adelante, **EL DEMANDADO O LA ENTIDAD**), con RUC N° 20601625017, debidamente representado por su Procurador Público, Abg. **Christopher Giorgi Aldo Bermúdez Corzano.** Quien a su vez delega representación al letrado **Abg. Carlos Eugenio Luque Valenzuela** identificado con DNI N°46617760 y Registro C.A.A. N°13291.

III. NORMATIVA APLICABLE AL ARBITRAJE:

3.1 Para el presente arbitraje serán de aplicación las reglas procesales establecidas por las partes, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley 30225 y sus modificatorias (en adelante LCE), el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, (en adelante RLCE) y las Directivas que apruebe el OSCE para tal efecto. Supletoriamente, regirán las normas procesales contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

3.2 En caso de insuficiencia de las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral queda facultado en todo momento para establecer las reglas procesales adicionales que sean necesarias, respetando el principio de legalidad y resguardando el derecho constitucional al debido proceso y al derecho de defensa de las partes, velando porque el procedimiento se desarrolle bajo los principios de celeridad,

equidad, inmediación, privacidad, concentración, economía procesal y buena fe.

IV. FIJACION DEL PLAZO PARA LAUDAR

4.1 Mediante Acta de Audiencia Especial de Excepción del 14 de marzo de 2025, se declaró que se iba a dictar el Laudo Parcial que resolverá la excepción de dentro del plazo de 30 días hábiles, el cual ha sido ampliado mediante Decisión 10, con un vencimiento del plazo hasta el 15 de mayo de 2025.

4.2 Por lo tanto, se emite el presente laudo dentro del plazo.

V. PETITORIO DEL DEMANDANTE

A. Demanda Arbitral

5.1 Mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2024, el CONTRATISTA presentó su demanda con las siguientes pretensiones:

4. PETITORIO:

4.1. **PRIMERA PRETENSIÓN:** El Tribunal Arbitral Unipersonal funde nuestro pedido de dejar sin efecto la RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 1100-2023-OGA, de fecha 21SET2023, notificada mediante correo electrónico de fecha 22SET2023; por transgresión al procedimiento de resolución de contrato.

4.2. **SEGUNDA PRETENSIÓN:** Que, el Árbitro Único ordene el pago razonable por concepto de indemnización de daños y perjuicios a favor del Contratista por la resolución injustificada del contrato, esto por el importe de **S/. 30 000.00 soles**.

4.3. **TERCERA PRETENSIÓN:** Que, la Entidad sea condenado al pago de los costos, costas y todo gasto en general que irrogue el presente proceso arbitral.

VI. POSICION DE LAS PARTES SOBRE LA EXCEPCION DE OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD

A. Posición de la ENTIDAD

6.1 A continuación, se transcribe la posición de la ENTIDAD desarrollada a través de su escrito de contestación de demanda:

I. **DEDUZCO EXCEPCIÓNES:**

1.1. OSCURIDAD Y AMBIGUEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA.

A tenor del Art. 446, del C.P.C. numeral 4°. Se deduce la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Argumentamos los mismos hechos y derechos de la demanda; de ello se desprende que la demandante aduce que la entidad no ha establecido como causal de posible aplicación de penalidad la entrega tardía de la maquinaria y mucho menos un supuesto de otras penalidades, (numeral 5.3. de la Demanda), más sin embargo, señala expresamente lo regulado en el artículo 161° del RLCE que establece las penalidades establecidas al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, precisando que las causales deben ser **objetivas, razonables y congruentes** con el objeto de la convocatoria (numeral 5.4. de la demanda), donde claramente existe una ambigüedad al momento de interpretar la norma, dado que, por lógica la norma es expresa y los vacíos que pudieran existir en lo regulado dentro del contrato, se debe basar supletoriamente a los alcances de lo estipulado por la propia norma, en este caso por lo señalado en el artículo 161 del RLCE, de igual manera, debemos advertir la primera pretensión de la demanda arbitral planteada por el contratista, está orientada a que vuestro Tribunal Arbitral Unipersonal deje sin efecto la Resolución Directoral de la Oficina General de Administración, la misma que resuelve el contrato, señalando un SUPUESTA transgresión al procedimiento de resolución de contrato, por cuanto de los fundamentos desarrollados por este, en ningún extremo desarrolla o señala cual hubiera sido la transgresión a dicho procedimiento, sino únicamente cuestiona los aspectos de la aplicación de penalidad y/u otras penalidades, habiendo una completa incongruencia entre lo pretendido y lo fundamentado por parte de la demandante, siendo que, el razonamiento utilizado por el Contratista es incongruente e impreciso; por lo que es oscuro o ambiguo en el modo de proponer la demanda solicitando en consecuencia, debe declararse fundada la presente excepción en su oportunidad.

B. Posición del CONTRATISTA

6.2 En el caso del CONTRATISTA, se advierte que, de acuerdo a lo señalado en la Decisión 07 del 16 de diciembre de 2024, se dejó constancia que el CONTRATISTA no cumplió con absolver la excepción formulada por la ENTIDAD.

DECISIÓN N°07

Ayacucho, 16 de diciembre de 2024.

VISTOS: Orden de Secretaría General N°67-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 12 de diciembre de 2024.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante el cuarto extremo resolutivo de la Decisión N°06, de fecha 20 de noviembre de 2024, se otorgó el plazo de diez días hábiles a la empresa REPRESENTACIONES AUTOMUNDO SRL (en adelante, el CONTRATISTA) para que absuelva la excepción de *oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda* deducida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (en adelante, la ENTIDAD)

2. Sobre ello, a la fecha de emisión de la presente Decisión se advierte que, habiéndose vencido el plazo otorgado, el CONTRATISTA no presentó su absolución. Situación que corresponde dejar constancia.

Centro de Conciliación y Arbitraje

VII. DECLARACIONES PRELIMINARES

7.1 Antes de emitir un pronunciamiento sobre las cuestiones controvertidas del presente caso, el ARBITRO UNICO confirma lo siguiente:

[i] El Arbitraje se inició por mandato legal y por consentimiento entre las partes.
[ii] EL DEMANDANTE presentó su escrito de demanda dentro del plazo dispuesto.
[iii] LA DEMANDANDA presentó su contestación a la demanda dentro del plazo dispuesto.
[iv] Se llevó a cabo en la fecha prevista la audiencia prevista para la sustentación de posiciones sobre la excepción.
[v] El Tribunal Arbitral está procediendo a laudar dentro del plazo establecido en el Acta de Audiencia Especial.

7.2 De otro lado, el ARBITRO UNICO deja constancia que en el estudio, análisis y formación de criterio para laudar en el presente arbitraje, se han tenido en cuenta todos y cada uno

de los argumentos y alegaciones válidamente efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados y aprobados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto, de manera que el no referirse a un argumento, alegación o a una prueba, no supone que dicho argumento, alegación o prueba no haya sido tomado en cuenta para la decisión adoptada en el laudo parcial.

A. Garantía del derecho a la debida motivación

7.3 El **ARBITRO UNICO** cumple con precisar que en sede judicial peruana, en particular, las Salas Comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, se han utilizado, como punto de partida, el Precedente María Julia[1] y el Precedente Fernando Cantuarias[2] del Tribunal Constitucional, para determinar que en la jurisdicción arbitral se debe observar las garantías de debido proceso y que el recurso de anulación es la vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección de este derecho.[3]

7.4 Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la garantía de la debida motivación, como expresión del debido proceso, toda autoridad con jurisdicción no puede incurrir en los siguientes errores:

"a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el

[1] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 142-2011-PA/TC.
[2] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 6167-2005-PHC/TC.
[3] Por ejemplo, *Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. c. Consorcio Proyec Caclic,* Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, Exp. 009-2013, 14 de mayo de 2013.

derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión (…)

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones

obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa).

f) Motivaciones cualificadas. Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad."[4]

7.5 Por lo tanto, un laudo debe cumplir con el estándar de motivación del debido proceso exigible en el ordenamiento peruano (lex fori de la Sede del Arbitraje), cuando en este se: (i) exprese los fundamentos fácticos (recuento de los hechos) e identifique la controversia jurídica de las partes; (ii) analice y se pronuncie sobre las posiciones y alegaciones de las partes exponiendo las razones o interpretaciones jurídicas; (iii); exprese y valore adecuadamente los medios probatorios y (iv) las razones, interpretaciones o conclusiones sean razonables y congruentes lógicamente (coherentes y no contradictorias) entre lo pedido y lo resuelto.

7.6 La ley de arbitraje, al igual que la Ley Modelo de UNCITRAL, establece que los laudos deben ser motivados, salvo pacto en contrario. Siendo así, cuando no se cumpla con el estándar

[4] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 3943-2006-PA/TC.

exigido por el ordenamiento peruano respecto de la motivación, no solo se está contraviniendo la causal 63.1 literal b) de la Ley de Arbitraje peruana, por violación al debido proceso; también se configura una contra versión al literal c), porque si no existe motivación o existe una motivación defectuosa, lo que existe es una violación del pacto de las partes al no existir un pacto en contra.

7.7 Por lo indicado anteriormente, el **ÁRBITRO UNICO,** de acuerdo con las exigencias y estándares del Tribunal Constitucional respecto de la debida motivación, manifiesta que en el presente laudo ha desarrollado un análisis lógico, sustentado en principios generales de interpretación jurídica y aplicando criterios de argumentación jurídica, superando el estándar mínimo de motivación.

B. Naturaleza jurídica de la normativa de contrataciones públicas

7.8 El último párrafo del artículo 76° de la Constitución Política de 1993 indica, respecto de las contrataciones públicas, que "La Ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades", perspectiva desde la cual, la LCE deviene en una norma de desarrollo constitucional.

7.9 En este orden de ideas tenemos que el Estado tiene como finalidad la atención del bien común, interés general o interés público5, siendo este último el que se encuentra consignado en los artículos 60°, 97° y 125° de la Constitución Política;

[5] Sobre Interés Público se puede revisar el Fundamento 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente STC Exp. N° 0090-2004-AA/TC.

principio que es recogido en el artículo 1° de la LCE, el que dispone que las contrataciones que realiza el Estado tienen como finalidad "el cumplimiento de los fines públicos y tengan repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos".

7.10 La atención al interés general y el significativo gasto de fondos públicos, la convierten en una norma esencial del ordenamiento jurídico público, de cumplimiento obligatorio para quienes de una u otra forma intervienen en ella, tal como lo establece la LCE, respecto de los funcionarios, servidores públicos y contratistas, siendo por tanto una norma de orden público.

C. Derechos que se desenvuelven en las contrataciones públicas

7.11 En las contrataciones públicas interactúan, para atender el interés general o interés público, el Estado y los primeros participantes, luego postores y finalmente contratistas, cada uno amparado por un tipo especial de derecho.

7.12 El primero, que es sinónimo de poder, actúa a través del ejercicio de las potestades. Así se indica que "para desarrollar su actividad y lograr los fines perseguidos con ello, la Administración Pública necesita de los medios jurídicos correspondientes. Estos medios jurídicos constituyen las 'potestades' de la Administración, que se diferencian entre sí de acuerdo a la finalidad que en cada caso se pretenda

lograr"[6]; línea reflexiva en la que podemos ubicar a Muñoz Machado, para quien las potestades "(...) suponen la existencia de poderes generales de actuación conferidos por el ordenamiento jurídico, cuya titularidad no implica la existencia de otros sujetos obligados, sino, simplemente, potencialmente afectados y sometidos a dicha potestad (...)"[7].

7.13 En este orden, no es posible que la Administración Pública realice su finalidad sin contar con la potestad correspondiente, la que es de índole legal, por cuanto en el Estado de Derecho, no se puede ejercer el poder sin un marco jurídico previo. Así, el principio de legalidad impone a la Administración la exigencia del cumplimiento de la Ley[8], y le otorga facultades de actuación, estableciendo los límites y los términos del control de la misma, contexto en que la acción administrativa deviene en una potestad-función que se ejerce en "interés ajeno al propio y egoísta del titular" y "en función del interés público"[9]. Así, este "poder de actuación", que es la potestad, se desenvuelve a través de la Administración

[6] MARIENHOFF, Miguel. *Tratado de Derecho Administrativo*. 5ª edición actualizada, reimpresión. Tomo I. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, capítulo V.

[7] MUÑOZ MACHADO, Santiago. *Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público general.* 2ª edición, reimpresión. Iustel, Madrid, 2009, p. 523.

[8] Principio de legalidad: "Legalidad significa primacía de la ley, también superioridad o jerarquía respecto de cualquier otra clase de norma; explica también la competencia del legislador precisamente para llevar a término regulaciones que afecten los derechos y libertades; y está conectada, igualmente, con la idea de habilitación: los demás poderes públicos actúan dentro de los límites que las leyes establecen y, en particular, la Administración, en los términos concretos que la ley se lo permite y a efectos de que use sus atribuciones para la consecución de los fines generales que la Constitución y las leyes le imponen como objetivo de su actuación" (MUÑOZ MACHADO, Santiago. *Diccionario de Derecho Administrativo.* Tomo II, Iustel, Madrid, 2005, p. 1936). "Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas" (Texto Único de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS).

[9] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y otro. *Curso de Derecho Administrativo*. Ob. cit., p. 444.

dentro del marco jurídico[10]; perspectiva desde la cual las potestades administrativas constituyen una clase específica de las potestades públicas, que se integra sobre la base de las siguientes potestades específicas "la reglamentaria, la imperativa o de mando, la ejecutiva o de gestión, la jurisdiccional y la sancionadora"[11].

7.14 En el ámbito de las contrataciones públicas, las referidas formas de desenvolvimiento de la potestad administrativa se exteriorizan en los procedimientos de selección y contratos administrativos, los que, como hemos indicado, son utilizados por la entidad para satisfacer las necesidades que demandan para el cumplimiento de las funciones que le son propias, así como para el logro de las metas y objetivos institucionales[12].

7.15 En cuanto a la interrelación jurídica entre Administración y Administrado, y los derechos que en ella se generan para el administrado oferente son "el derecho-deber de participación

[10] Ver: CASSAGNE, Juan Carlos. *El acto administrativo*. Temis, Bogotá, 2013, p. 79.

[11] MARIENHOFF, Miguel. *Tratado de Derecho Administrativo*. Tomo I Ob. cit., p. 624.

[12] "La prerrogativa del poder público por excelencia con que la Administración cuenta en sus contratos administrativos es, sin duda ninguna, el privilegio de la decisión unilateral y ejecutoria (...) que impone al contratista el deber de su cumplimiento inmediato (...) En virtud de este formidable privilegio, la Administración puede decidir ejecutoriamente sobre: la perfección del contrato y su validez, la interpretación del contrato, la realización de prestaciones debidas por el contratista (modo, tiempo, forma), la calificación de situaciones de incumplimiento, la imposición de sanciones contractuales en ese caso, la efectividad de estas, la prórroga del contrato, la concurrencia de motivos objetivos de extinción del contrato, la recepción y aceptación de las prestaciones contractuales, las eventuales responsabilidades del contratista durante el plazo de garantía, la liquidación del contrato, la apropiación o la devolución final de la fianza.

Inversamente, el contratista no solo está vinculado por estas decisiones a reserva del recurso *ex post* contra las mismas (...), sino que cuando pretenda que se produzca cualquiera de esos efectos, incluso cuando se trate de un incumplimiento de la Administración, tiene la carga de solicitar de esta la resolución pertinente (...) este formidable poder no resulta propiamente del contrato mismo, sino de la posición jurídica general de la Administración de su privilegio general de autotutela (...) la verdadera razón de fondo que justifica la aplicación de esta prerrogativa está en la relación inmediata del contrato con las necesidades públicas". GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y otro. *Curso de Derecho Administrativo*. Ob. cit., p. 682.

y colaboración en la preparación, formación, impugnación y fiscalización de la voluntad administrativa contractual."[13]

D. Valoración de los medios probatorios

7.16 El presente laudo se expide de conformidad con lo señalado en la ley de arbitraje. Estando a lo dispuesto en la mencionada Ley, el **ARBITRO UNICO** advierte a las PARTES que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de estas se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente Laudo.

7.17 Respecto a la valoración de los medios probatorios aportados por las **PARTES**, este **ARBITRO UNICO** deja expresa constancia que en el presente proceso arbitral se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la ley de arbitraje, en el que se señala que:

> *"**El Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas** y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarios".* (El énfasis es nuestro).

7.18 Además, el **ARBITRO UNICO** señala que constituye un criterio unánimemente aceptado que los jueces y árbitros no están obligados a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las **PARTES** ni a reseñar el

[13] DROMI, Roberto. Licitación Pública. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1995. p. 189.

modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas[14]. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las **PARTES** no implica, empero, que el **ARBITRO UNICO** haya dejado de sopesar y meritar todos los elementos de juicio relevantes que le han sido aportados.

7.19 Los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las **PARTES**, generar certeza en los árbitros respecto de las afirmaciones sobre los hechos y fundamentar sus decisiones, conforme a los principios generales de la prueba; necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad de la prueba, junto con una valoración conjunta de los mismos.

7.20 Esto se encuentra recogido en el artículo 43 de la ley de arbitraje, otorgando a los Árbitros de manera exclusiva, la facultad plena de determinar el valor de las pruebas; asimismo, el numeral 2 del artículo 28 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, determina que el **ARBITRO UNICO** decide de

[14] Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, Adolfo: *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*. Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires- Santa Fe, 1992, tomo 5, comentario al artículo 163, P. 406.

El Tribunal Constitucional ha confirmado este criterio, al señalar "*En primer lugar, expedida por los emplazados, obrante a fojas veintitrés, según se desprende de la sentencia el Tribunal Constitucional considera que no se ha violado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En Efecto, como antes se ha expresado, dicho atributo no garantiza que el juzgador tenga que pronunciarse pormenorizadamente sobre cada uno de los extremos en los que el actor apoyó parte de su defensa procesal. Es suficiente que exista una referencia explícita a que no se compartan los criterios de defensa o que los cargos imputados al acusado no hayan sido enervados con los diversos medios de prueba actuados a lo largo del proceso, lo que cumple con efectuarlo la sentencia cuestionada, especialmente en el tercer considerando*" (Expediente Nº 1230-2002-HC/TC, FJ 13).

En igual sentido: "*si bien, como ha establecido este tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuesta a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo*" (Expediente Nº 03864-2014-PA/TC, FJ 27).

manera exclusiva, la admisibilidad, la oportunidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.

7.21 La Carga de la Prueba constituye una regla de juzgamiento en sede arbitral y judicial, se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 196º del Código Procesal Civil, Al respecto, este **ARBITRO UNICO** debe señalar que, en el presente arbitraje, se mantiene la carga de la prueba del **CONTRATISTA** respecto de sus afirmaciones sobre los hechos. En este contexto, y como resulta evidente, se realizó la valoración conjunta de las pruebas aportadas por las **PARTES**:

> *"Artículo 196°. - Carga de la prueba*
> ***Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión****, o a quien los contradice alegando nuevos hechos".* (El énfasis es agregado)

7.22 En ese sentido, conforme se ha indicado anteriormente en materia de probanza todo aquel que alega un hecho debe de probarlo, sin perjuicio de que el **ARBITRO UNICO** pueda solicitar y actuar pruebas adicionales si considera que lo requiere. A tales efectos, el **ARBITRO UNICO** a lo largo del arbitraje ha analizado la posición del **CONTRATISTA**, así como las alegaciones y las pruebas que ha aportado al presente. Del mismo modo se ha analizado la posición de la **ENTIDAD**, así como las alegaciones que ha aportado al presente arbitraje.

7.23 Que, conforme a la demanda arbitral, se ha fijado la controversia y por tanto los temas que serán materia del Laudo.

7.24 Siendo ello así, corresponde al **ARBITRO UNICO** establecer la secuencia lógica del presente Laudo mediante la exposición ordenada del criterio del **ARBITRO UNICO** respecto a cada una de las pretensiones postuladas, atendiendo no solo a la argumentación propuesta por las **PARTES** sino también analizando las pruebas ofrecidas y actuadas respecto a cada una de dichas pretensiones.

7.25 Por tanto, a los efectos de valorar las pruebas aportadas al presente proceso arbitral, que es uno de Derecho, debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde a quien alega determinado hecho.

7.26 Asimismo, la prueba tiene por objeto que la parte interesada acredite ante el juzgador los hechos que invoca en la sustentación de su posición para crear certeza respecto de ellos. A este respecto, la doctrina[15] señala que:

> *"La noción vulgar o corriente de probar la recoge y tecnifica la ley para que las partes interesadas en un litigio sepan a qué atenerse en cuanto al modo de hacerlo (…) probar es averiguar la verdad de una cosa, justificarla, hacerla presente (…).*
> *Es obvio que haya diferencia entre la prueba social y la prueba jurídica, dadas las sanciones o consecuencias que el derecho establece si se da o no se da la prueba del hecho o del acto jurídico, verbigracia, la cosa juzgada, que socialmente no existe. En sentido legal la prueba no es una demostración cualquiera, sino a través de ciertos*

[15] ROCHA ALVIRA, Antonio. "De la prueba en el Derecho". Medellín. Biblioteca Jurídica DIKE. 1990; págs. 19 y 21.

> *medios y procedimientos que la ley del proceso prescribe, permite o prohíbe, con mayor o menor severidad según los varios pueblos (…).*
> *Todo medio que pueda alcanzar el doble fin de hacer conocido del juez un hecho, es decir, darle conocimiento claro y preciso de él, y juntamente darle la certeza de la existencia del hecho, es un medio de prueba. Como el juez ignora los hechos, pero las partes interesadas si lo conocen, pues lo han creado y los han vivido; deben hacérselos conocer de tal manera que el conocimiento le produzca certeza en su criterio."*

7.27 En ese orden de ideas, de la revisión de la demanda y contestación de demanda, las pruebas aportadas y las posteriores actuaciones en el marco del presente arbitraje, el **ARBITRO UNICO** tiene la siguiente posición respecto a la excepción deducida por la ENTIDAD.

VIII. ANÁLISIS DE LA EXCEPCION DE OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA

8.1 En el proceso civil peruano, la demanda constituye el acto procesal mediante el cual el demandante pone en conocimiento del órgano jurisdiccional su pretensión y solicita tutela jurisdiccional. La correcta estructuración de la demanda no solo es un requisito formal, sino que también es esencial para garantizar el derecho de defensa del demandado y la debida conducción del proceso. En este marco, la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda se erige como un mecanismo procesal que permite al demandado cuestionar la claridad de la demanda en aras de asegurar un proceso justo y equilibrado.

8.2 El Código Procesal Civil peruano (en adelante, CPC) regula esta excepción en el artículo 446, inciso 1:

Artículo 446.- Excepciones

Las excepciones que pueden proponerse son:

1. Incompetencia, ...
2. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda.

8.3 A su vez, el artículo 424 del CPC establece los requisitos que debe contener la demanda, entre los que se encuentran los fundamentos de hecho y de derecho, así como el petitorio con expresión clara y concreta.

8.4 La finalidad de esta excepción es que el demandado pueda ejercer su derecho de defensa con conocimiento claro de los hechos y las pretensiones que se le atribuyen. Una demanda oscura o ambigua vulnera este derecho al impedir una respuesta adecuada y congruente.

8.5 Ahora bien, en el presente caso, la ENTIDAD ha indicado que la ambigüedad consiste en lo siguiente:

- Que el CONTRATISTA ha alegado que la Entidad no ha fijado como causal de aplicación de penalidades la entrega tardía de la maquinaria o la aplicación de otras penalidades, pero de forma aparentemente contradictoria en los fundamentos de la demanda el CONTRATISTA se ha remitido al art. 161 del RLCE.

- En segundo lugar, la primera pretensión de la demanda somete a controversia la resolución del Contrato practicada por la ENTIDAD por transgresión del procedimiento de resolución, pero en los fundamentos se señala que se cuestiona la aplicación de penalidades y/u otras penalidades.

8.6 Sobre el particular, es importante tener presente que la excepción de oscuridad o ambigüedad no es un mecanismo destinado a cuestionar el fondo de la controversia, **sino a garantizar que la demanda cumpla con los requisitos mínimos de claridad y precisión exigidos por el CPC y, en el presente caso, el cumplimiento de los requisitos de presentación de la demanda fijados en el Reglamento de Arbitraje del Centro.**

8.7 Como señala **Manuel de la Puente y Lavalle**, "la demanda no puede ser vaga, ni oscura, ni contener ambigüedades que impidan al juez y a la contraparte comprender los alcances de la pretensión" (*El Proceso Civil*, 1998, p. 154). En este sentido, la excepción tiene una función instrumental: permite subsanar defectos que, de no corregirse, comprometerían la legitimidad del proceso.

8.8 Asimismo, **José Ovalle Favela** explica que la demanda "debe exponer con claridad los hechos y los fundamentos jurídicos que la sostienen, ya que de lo contrario el demandado quedaría en estado de indefensión" (*Derecho Procesal Civil*, 2010, p. 301).

8.9 Cabe resaltar que esta excepción encuentra su fundamento en el derecho de defensa y en el principio de congruencia procesal. Según el artículo 139, inciso 14, de la Constitución

Política del Perú, es derecho de toda persona "la pluralidad de instancia y la observancia del debido proceso". Un proceso iniciado con una demanda oscura o ambigua no respeta dicho principio.

8.10 En términos del proceso civil y el arbitraje, la claridad de la demanda permite al juez delimitar el objeto litigioso y al demandado articular su defensa conforme al principio de contradicción.

8.11 Ahora bien, los criterios que el ARBITRO UNICO deberá evaluar de la demanda para determinar si existe o no una demanda oscura o ambigua son los siguientes:

- El petitorio no está claramente formulado.
- Los hechos no están narrados de forma coherente, cronológica o inteligible.
- No existe conexión lógica entre los hechos alegados y el derecho invocado.
- La pretensión es contradictoria, incoherente o confusa.

8.12 Sobre el particular, de la revisión de la Demanda se puede advertir que el petitorio es el siguiente:

4. PETITORIO:

4.1. **PRIMERA PRETENSIÓN:** El Tribunal Arbitral Unipersonal funde nuestro pedido de dejar sin efecto la RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 1100-2023-OGA, de fecha 21SET2023, notificada mediante correo electrónico de fecha 22SET2023; por transgresión al procedimiento de resolución de contrato.

4.2. **SEGUNDA PRETENSIÓN:** Que, el Árbitro Único ordene el pago razonable por concepto de indemnización de daños y perjuicios a favor del Contratista por la resolución injustificada del contrato, esto por el importe de S/. 30 000.00 soles.

4.3. **TERCERA PRETENSIÓN:** Que, la Entidad sea condenado al pago de los costos, costas y todo gasto en general que irrogue el presente proceso arbitral.

8.13 Al respecto, el ARBITRO UNICO identifica que la primera pretensión tiene contiene un pedido declarativo para que se deje sin efecto la Resolución Directoral No. 110-2023-OGA del 21/09/2023 por transgresión al procedimiento de resolución del Contrato.

8.14 En segundo lugar, la segunda pretensión contiene un pedido de pago indemnizatorio como consecuencia de una resolución injustificada por el valor de S/ 30,000.00.

8.15 En cuanto a la ultima pretensión, estaría referida a un pedido de condena de los costos y costas del arbitraje.

8.16 Sobre el particular, el ARBITRO UNICO, comprueba que existe un entendimiento claro del petitorio formulado por el DEMANDANTE, no existiendo alguna contradicción que se deba advertir.

8.17 Ahora bien, respecto de la conexión lógica entre los hechos alegados y el derecho invocado de forma coherente, cronológica o inteligible, se advierte que el art. 36 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje establece que la demanda debe tener el siguiente contenido mínimo:

Artículo 36º.-Presentación de la Demanda y Contestación.

1. Salvo acuerdo de partes, la presentación de la demanda, su contestación, la reconvención y su contestación, se regirán por las siguientes reglas:

a. Dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas las reglas aplicables a las partes, se presentará la demanda, la cual debe contener:

   i. La información de contacto de las partes.
   ii. Las pretensiones respectivas.
   iii. La relación de los hechos en que se basa la demanda o la contestación y los fundamentos de derecho, de ser el caso.
   iv. La indicación de la cuantía de la controversia.
   v. Las pruebas que respalden las pretensiones, debiendo adjuntarse los documentos que se consideren pertinentes.

8.18 Al respecto, el ARBITRO UNICO advierte que el estándar de la conexión lógica entre los hechos alegados y el derecho invocado de forma coherente, cronológica o inteligible se debe aplicar al artículo 36 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje, a fin de garantizar la presentación de una demanda conforme a derecho.

8.19 Al respecto, y sin emitir alguna valoración anticipada sobre la demanda arbitral, se advierte que contiene fundamentos vinculados a las pretensiones de la demanda. Respecto del resto de los requisitos del contenido de la demanda fijados en el artículo 36 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje, se resalta que han sido cumplidos por el DEMANDANTE al verificarse la estructura de la demanda y su contenido.

8.20 Sobre lo indicado es por importante seguir el criterio expresado en la **Casación N.º 2075-2011-LIMA**, respecto de la cual la Corte Suprema ha establecido que:

"La oscuridad o ambigüedad en la forma de proponer la demanda es causal de excepción que impide el normal desenvolvimiento del proceso, **<u>en tanto no permite al demandado estructurar su defensa ni al juez delimitar</u>**

el thema decidendum. Por ello, su acogimiento obliga al demandante a subsanar la demanda bajo apercibimiento de declararse improcedente."

8.21 En este caso, el ARBITRO UNICO resaltar que dicho criterio se cumple ya que se encuentra en capacidad de comprender la teoría del caso del CONTRATISTA, el cual deberá evaluar durante el desarrollo del arbitraje hasta antes de emitir su decisión final.

8.22 Respecto de la claridad de la demanda, también es importante tener presente el criterio fijado por la Corte Superior de Lima:

Exp. N.º 01444-2014-0-0108-JR-CI-01, Corte Superior de Justicia de Lima Norte:

*"**El hecho de que la demanda presente un petitorio contradictorio y una exposición de hechos incongruente justifica que se acoja la excepción de oscuridad** en el modo de proponerla, ya que el derecho de defensa del demandado se ve afectado."*

Exp. N.º 01620-2019-0-1801-JR-CI-02, Corte Superior de Justicia de Piura:

*"No basta la simple mención de normas legales para configurar una pretensión clara. **La demanda debe contener una exposición lógica, ordenada y comprensible de los hechos que fundamentan la acción**, en tanto ello permite a la parte demandada ejercer una defensa eficaz."*

8.23 Sobre el particular, el ARBITRO UNICO también encuentra la conexión lógica entre los hechos alegados y el derecho invocado de forma coherente, cronológica o inteligible y, de está forma, se entiende por cumplido el criterio antes mencionado.

8.24 Finalmente, respecto de las observaciones de la ENTIDAD que fundamentaron la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, el ARBITRO UNICO señala que han sido superados al haberse cumplido los requisitos de la presentación de la demanda conforme ha sido expresado por la Corte Suprema y Corte Superior en el criterio antes fijado por la jurisprudencia nacional, en concordancia con el Reglamento de Arbitraje aplicable.

8.25 Por lo indicado anteriormente, el ARBITRO UNICO declara INFUNDADA la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda deducida por la ENTIDAD.

IX. DECISIÓN

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda deducida por la ENTIDAD.

SEGUNDO: REGISTRAR copia del presente laudo parcial en el SEACE.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes.

Luis Puglianini Guerra
Árbitro Único